银行借款合同

合同编号： LOAN-ABC-20250705-001

签订地点： 中国杭州

签订日期： 2025 年 7 月 5 日

贷款人（甲方）：

名称：中国大型银行股份有限公司杭州滨江支行 法定代表人：［银行支行负责人姓名，例如：张伟］注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 xxx 号 统一社会信用代码：［银行统一社会信用代码］联系电话：0571-xxxxxxx 传真：0571-xxxxxxx

借款人（乙方）：

名称：杭州大型制造有限公司 法定代表人：［公司法定代表人姓名，例如：李强］注册地址：浙江省杭州市［具体地址］统一社会信用代码：［公司统一社会信用代码］联系电话：0571-xxxxxxxx 传真：0571-xxxxxxxx

鉴于：

1. 借款人因生产经营需要，向贷款人申请借款。
2. 贷款人经审查，同意向借款人提供借款。

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国商业银行法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条 借款币种、金额及用途

1.1 **借款币种：** 人民币 (RMB)

1.2 **借款金额：** 人民币肆亿元整 (¥400,000,000.00) 1.3 **借款用途：** 本笔借款仅限于借款人用于日常生产经营周转和采购原材料，未经贷款人书面同意，不得挪作他用，尤其不得用于证券、期货、房地产等投资。

第二条 借款期限

2.1 本合同项下的借款期限为自首次提款之日起【36】个月。 2.2 实际借款起始日以贷款发放凭证记载的日期为准，借款到期日为自起始日满 36 个月的对应日。

第三条 借款利率

3.1 本合同项下借款利率执行中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）【加/减】【固定基点】，并按年调整一次。 3.2 若 LPR 发生调整，本合同项下借款利率自下一个利率调整日起按新 LPR 执行。 3.3 借款逾期或挪用借款，贷款人有权对逾期或挪用部分按照本合同约定利率上浮 50%计收罚息。

第四条 提款、还款方式与结息方式

4.1 **提款方式：** 借款人可在借款期限内，根据实际资金需求，一次性或分批次向贷款人提交提款申请。每次提款金额不得低于人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00)。 4.2 **还款方式：** 借款人采取等额本息还款法，或按月付息、到期一次性还本的方式还款。具体还款计划见本合同附件一。借款人有义务按期足额归还借款本金及利息。 4.3 **结息方式：** 贷款人按月对借款本金计收利息，并于每月【20】日结息。

第五条 担保

5.1 为确保本合同项下借款的顺利履行，借款人同意提供以下担保方式： a. **抵押：** 借款人以其位于【杭州市 XX 区 XX 路 XX 号】的自有厂房及土地使用权（不动产权证号：[产权证号]）为本合同项下借款提供抵押担保。抵押价值以贷款人认可的评估机构评估结果为准，并办理抵押登记手续。 b. **保证：** 由[关联公司名称或实际控制人姓名，例如：杭州智达投资有限公司] 为本合同项下借款提供连带责任保证。保证人已另行与贷款人签订《保证合同》。

第六条 借款人权利与义务

6.1 **权利：** a. 按照本合同约定取得并使用借款。 b. 对贷款人履行本合同的情况进行监督。 6.2 **义务：** a. 严格按照本合同约定用途使用借款。 b. 按期足额偿还借款本金及利息。 c. 配合贷款人对其借款使用情况和财务状况的检查、监督。 d. 借款人发生重大经营、财务或法律事项（如股权变更、兼并重组、对外担保、重大诉讼、行政处罚等），应及时书面通知贷款人。 e. 提供真实、完整、准确的财务报表及相关资料。

第七条 贷款人权利与义务

7.1 **权利：** a. 审查借款人提供的与借款有关的资料。 b. 监督借款人借款的使用情况和财务状况。 c. 借款人未按合同约定使用借款或出现其他违约情形时，有权停止发放借款、提前收回已发放借款，并要求借款人支付罚息和违约金。 7.2 **义务：** a. 按照本合同约定按时、足额发放借款。 b. 对借款人的资料负有保密义务。

第八条 违约责任

8.1 借款人未按期偿还借款本金或利息，贷款人有权对逾期部分按第三条约定计收罚息，并有权要求借款人支付违约金，违约金金额为逾期金额的每日万分之三。 8.2 借款人未按约定用途使用借款，贷款人有权提前收回全部借款，并

对挪用部分按第三条约定计收罚息。 8.3 借款人违反本合同其他约定，经贷款人通知后在合理期限内未纠正的，贷款人有权解除合同，要求借款人提前偿还全部借款本息，并追究违约责任。 8.4 贷款人未按约定发放借款，应向借款人支付违约金，违约金金额为未发放借款金额的每日万分之零点五。

第九条 合同的变更、解除和终止

9.1 本合同的任何变更、补充，须经甲乙双方协商一致并签订书面补充协议。 9.2 发生以下任一情形，本合同可以解除或终止： a. 借款本息已全部清偿。 b. 经双方协商一致解除。 c. 任何一方发生严重违约行为，另一方依据本合同约定行使解除权。

第十条 法律适用与争议解决

10.1 本合同的订立、效力、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。 10.2 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向贷款人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条 其他约定

11.1 本合同项下的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。 11.2 本合同一式【肆】份，甲乙双方各执【贰】份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（以下无正文）

贷款人（甲方）：中国工商银行股份有限公司杭州滨江支行 （公章） 法定代表人/授权代表签字：

借款人（乙方）：[某某] 制造有限公司 （公章） 法定代表人/授权代表签字：